

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2733/2537

นายพิสิฐ งามธนกิจจา

โจทก์

บริษัทบางกอกชัตเตอร์ส จำกัด กับพวก

จำเลย

นายพิสิฐ งามธนกิจจา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากจำเลยที่ 4 และที่ 8 ได้ขายหุ้นและลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 และบริษัทจำเลยที่ 5 แล้ว ตลอดจนมิได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 4 และที่ 8 อีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 4 และที่ 8 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 4 และที่ 8 แกล้งไม่คัดค้าน(อันดับ 303)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 85, 86, 88 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 84, 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มี มูลความผิด พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว คดีอยู่ระหว่างนัด ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องนี้และคำแถลงเพิ่มเติม (อันดับ 302,304)

คำสั่ง

ตามคำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่าโจทก์ประสงค์ขอถอนฎีกาจำเลยที่ 4 ที่ 8 แต่เนื่องจากศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษา เสร็จแล้ว จึงไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา สำหรับจำเลยที่ 4 ที่ 8 ให้ยกคำร้อง

ตามคำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่าโจทก์ประสงค์ขอถอนฎีกาจำเลยที่ 4 ที่ 8 แต่เนื่องจากศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษา เสร็จแล้ว จึงไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา สำหรับจำเลยที่ 4 ที่ 8 ให้ยกคำร้อง

(วุฒิ คราววุฒิ-ยงยุทธ ธารีสาร-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ